ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޢަމަލެއް ނުވުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރުވުން ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޖީދަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަސްޓަމަރެއް ޕީޓަރ ނިކޯލާ ގްރާހަކުގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަޖު ފައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާލާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ އޭނާގެ ލަފާގެމަތިން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ދެވިފައިވާކަމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން [illegible] ސިޔާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު [illegible] ހުއްދަ [illegible] ދީފައިވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ޑރ. ސިންގްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible]، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން [illegible] ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. [illegible] ދިން ޖަވާބުގައި، [illegible] ބުނެފައިވެއެވެ. [illegible] ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަދުރީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިނުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މުޢާމަލާތުގެ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ އަތަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ބާކީ ދެއްކުމުގެ ނިޔަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ބާކީ ދެއްކުމުގެ ނޫން އަދި ގަބޫލުކުރުމަކަށް މަގެއް ނެތް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭނުމެއް އިތުރުކޮށްފައި ބަދަލުކުރުމުން އިރުގައި، ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ އާއި ކުރިން ބެލި ފިޔަވަޅު ނިޔަލަ ގޮތުގެ އާ ދެފަރާތު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދު މިފަދަ ބަދަލުކުރިކަމުގައި ނުވާތީގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކުން ގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ބާގައި އިލްތިމާސް ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ އަށް އެ ފަދަ ފިޔަވަޅުގައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ގ ދ. އަތަރާ ސިވިންގެ ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އުނިވުމަކީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ގުޅިގެން ގޮތުން ބަނދަރުގަ އަންނަމަށް ވަކިވެ ނިވިއަސް ވިއްޔާ، ބޭފުޅުންގެ އުސޫލުގެ ކުރިން މި މުޢާމަލާތުގެ މަސައްކަތް ތަފާތުކޮށް ނިންމާފައިވާކަން؛
5. ފުރިހަމަ ބަދަލު އިތުރުކޮށްދޭ ފައިސާއަށް ބަދަލުގައި އެ ހަރުދަނާ ބާރުލެވޭގައި، މި ހުށަހެޅުމުގެ ދެފަރާތް އަދަދު ޝަރީޢަތުގެ ބަހާއިރު ބަލަހައްޓާ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ރ. އަލީ ސިނާނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ރ. އަލީ ސިނާނު އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޒާތީ ގޮތުން ބަސްދުވުމެއް އޮތް ކޯޓުބަހުސްކޮށް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަށަވަރުކުރައްވައިފައި ޝަރުޢީ އަދި ޒާތީ އިސްބާތުތަކާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރައްވައިފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ "ގޮތެއް ހުރަސްޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ކުރަނީ އަދި އޭގެން ނުފެނޭގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އޭރު ހުށަހެޅުނުއްކަމަށް ބަލައިނުގަތުމަށް، ޢ.ރ. އަލީ ސިނާނު އިޤްރާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމުން ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ އިލްތިޒާމެއް ނުފެނޭކަން ޢ.ރ. އަލީ ސިނާނު ސާފު ބަޔާން ގަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދަޢުވާގާ ދުވަސް ކޯޓުގެ ބަހުގެ އެޖެންޑާގައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް މަސްދަރުގެ ރުކުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަސްދަރަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކުރިސްޓޮޕަލް ގެއްލުމަކަށް އަދާނުކުރެވޭ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތު ކޮންމެވެސް ސިފައެއް ޢ.ރ. އަލީ ސިނާނު އާއި ކުރިސްޓޮޕަލް ގޮތަށް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކުރުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުރުޞަތު ވަޢުދަށް ބޮޑުކަމުގެ ބާރުގަދަވެގެން ޢ.ރ. އަލީ ސިނާނު ކުރި އަމަލެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެދުރިކަން ރިޢާޔަތްކުރާ ދަރަޖަ މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭނެ ޤަވާޢިދު ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންކަމާއި ވަޢުދަށް އޮޅުމާއި މައްސަލަތާ ދަޢުވާކުރެވޭތަކާއި" މި މާނައިގައި ޤާޢިދީ ތަފްސީލާ ބަދަލުވެގެން އޮންނަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަދަނީ ވަޢުދަށް ދަޢުވާކުރުމާއިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނުމަށް ޤާޢިދީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ބަދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބޭނުންކުރެވުނުއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ތާޖިރުވަނީ ހަމައެކަނި އަނގަބަހުން ގޮތެއް ކަމަށާއި، ވަޢުދަކީ ފަރާތުގެ ނުކުތުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުށުނު ގޮތެއް ތާޖިރުކުރުވާން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވާކަން ސާބިތުވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަޔާން ތަފްސީލު ނިޔާ ކުރަން، އުސޫލަކީ ފަސްޖެހިއާރު އަދުލުއިންސާފު މުޅިން ބަދަލު ފަސްޖެހިއާރު ބުނަ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރެއްވި، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަސްޖެހިއާރުގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައާއެކު ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަޢި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުވާ ބަންދުވުންތަކާއި އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަގުގެ ބާކީ ދައްކާނީ ކިހިނެއްކަމާއި، ކޮން އިރަކުކަމާއި، ކޮން އުސޫލަކުންކަމާއި ބަޔާންނުކުރާތީ، ފައިސާ ދައްކާނީ "ގޮތެއް ޗަރަންޓިރާން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުނީކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުރިހާ ފަރާތަކުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުން ޢާންމު ކަމުދާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުން ސަލާމަތްވުމުގެ ނިޔަތްކަން ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމުން ނިކުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވަސީމްއާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުސޫލުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމުގެ އިލްތިޒާމު ޤާނޫނީކަމާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތް ނެތްކަން، ވަޢުދު ވަޢުދުވާ ފަރާތްތަކުން ސާފުބަހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަވެސް، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޟަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާގޮތަށް ބުނާ ބަހެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ އަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމުކުރެވޭ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރެވޭނެ މިންވަރާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަނުގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބަސްފުޅަކީ، އެ ބަސްފުޅުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބަލައި ފަރާތްތަކުން ހިފެހެއްޓި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ހަމައެއް ނުވެއެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ސަބަބަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ ސަބަބުން ޚަރަދަކާ ކުރިމަތިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ކަށަވަރުވާ ގޮތުން ބިނާކަމަށް ގޮތުގެ ސިފަ ވާހަކަ ތަނަކަށް، އިންސާފުވެރިކަމުގައި ކޮށް ބަދަލުދިނުމަކީ، ވަޢުދަކާ ބަޔާންވެފައިވާ ކުރި ބަދަލުދިނުމަކަށް ކުރުމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮމަންލޯ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމުގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެމީހެއްގެ ގެއްލުމަށް ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންނަމަވެސް، ވަޢުދުވި ފަރާތް މި ވަޢުދަށް ހިލާފަށް އަމަލުކުރުމަށް ކުރިން އެ ކުރި އެއްބަސްވުމާއި ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަބްދައު ބުނެދެނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރިން ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޖެހޭ ގޮތާމެދު ޢިލްތިޒާމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމެވެ، ވަޢުދުވި ފަރާތް އެ ވަޢުދު ކަށަވަރު ފަރާތަށް އިތުބާރު ކުރުވާ ދައްކައިދިނުމުގެ ދިފާޢުގައި އެކަށައެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަމަރިސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އިނގޭން ކޯޓު ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަނެއް ފަދަ ނުވަތަ އޭނާ ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުތަކާ ވީމާ، ވަޢުދުވިވެސް ފަރާތުން އެ ވަޢުދުވި ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ވީމާ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދު ހިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބަދަލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވީމަ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުކުމް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ކަށަވަރު ފަރާތުން އޭގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ކަންކަން ތަޠުބީޤުކުރަން އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ކޯޓް) ވަޢުދުތަކަށް ވީމާ، ވަޢުދު ކަށަވަރު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޙާލަތު މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާނެކަމާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުމާއި ދިމާވާ ގޮތަށް ގޮތެއް ފެނިއްޖާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ގޮތަށް ކަމުގައި ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޤައުމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ ހަމަތައްފަދަ ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދުއެއްގެ މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާވެފައި އުސޫލާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް ތަތުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއާޔަތްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުމިނުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭނޭ އަސާސީ ފަރަގެއް ނުފެނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޖަބުރުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަރުދަން ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ޝަރުތު އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިއްޔާ، ޤާނޫނު ބަރުދަން ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އިންސާފުގެ ހަމައާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމީހަކަށް އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަރުވެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ރީޒަނަބަލް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވި ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަރުއި، (މުޤާބިލެއް ނުލިބިގެން) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރެވުނުކަމުން ދެރަގެން، ވަޢުދު ރައްދުވި ފަރާތަށް ކަމަށް އަމަލުކޮށްކަމުގެ ސަބަބުން، ޢާއްމުން މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ކުރިމަތިވާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުން ބަދަލު ދިނުމުގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުދީން މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުދީން މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ހައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.